

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

SMLUVNÍ STRANY

Věřitel: Robert Fiala

Dlužník: Simona Červenková

IDENTIFIKACE DOKUMENTU

Datum uzavření: 15. 7. 2026

Výše zápůjčky: 150 000 Kč

Splatnost: 31. 12. 2028

OBSAH

PREAMBULE	str. 3
I. SMLUVNÍ STRANY	str. 3
II. PŘEDMĚT ZÁPŮJČKY	str. 3
III. ÚROKY A NÁKLADY ZÁPŮJČKY	str. 3
IV. SPLÁCENÍ A SPLATNOST	str. 4
V. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN	str. 4
VII. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ, ZRYCHLENÍ SPLATNOSTI A POSTOUPENÍ	str. 4
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	str. 5
PŘÍLOHA Č. 1 – POTVRZENÍ O PŘEDÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	str. 7

PREAMBULE

Tato smlouva o zápůjčce (dále jen „smlouva“) je uzavírána podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Datum uzavření smlouvy: 15. 7. 2026

I. SMLUVNÍ STRANY

Věřitel (půjčující): Robert Fiala, nar./IČO: 22. 11. 1965, bytem/sídlo: Lipová 3, Liberec, 460 01

Dlužník (vydlužitel): Simona Červenková, nar./IČO: 30. 8. 1988, bytem/sídlo: Luční 9, Pardubice, 530 02

II. PŘEDMĚT ZÁPŮJČKY

Věřitel přenechává vydlužiteli do vlastnictví peněžní částku ve výši 150 000 Kč (slovy: sto padesát tisíc).

Peněžní prostředky budou předány vydlužiteli v hotovosti při podpisu smlouvy, o čemž bude sepsána stvrzenka.

Účel použití zápůjčky: není omezen – vydlužitel může použít prostředky libovolně.

III. ÚROKY A NÁKLADY ZÁPŮJČKY

Zápůjčka je úročená. Úroková sazba činí 5 % p. a. Úroky jsou splatné jednorázově spolu se splacením celé jistiny.

Úroky se počítají z nesplacené jistiny. Roční úroková sazba 5 % odpovídá denní sazbě 0,0137 %.

IV. SPLÁCENÍ A SPLATNOST

Vydlužitel se zavazuje vrátit zápůjčku v neuvedeno pravidelných měsíčních splátkách po 5 000 Kč, splatných vždy 15. dne každého měsíce, počínaje neuvedeno.

Každá splátka se použije nejprve na úhradu splatných úroků a teprve zbývající část na snížení jistiny (§ 1932 OZ).

Výše poslední splátky bude upravena tak, aby odpovídala skutečně nesplacené jistině a přirostlým úrokům ke dni její splatnosti.

Smluvní pokuta za prodlení se splátkou činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 100 Kč; minimální výše pokuty byla sjednána s ohledem na výši zápůjčky a strany ji považují za přiměřenou.

V. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Věřitel prohlašuje, že je oprávněn s poskytovanými prostředky disponovat a že na nich nevázne právo třetí osoby, které by bránilo jejich přenechání vydlužiteli.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně, vážně, určitě a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek (§ 1796 OZ).

Věřitel prohlašuje, že tuto zápůjčku neposkytuje v rámci své podnikatelské činnosti ani opakovaně či soustavně jako finanční službu spotřebitelům. Tato smlouva není určena pro poskytování spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru; v takových případech podléhá činnost dohledu České národní banky a vyžaduje oprávnění podle uvedeného zákona.

VII. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ, ZRYCHLENÍ SPLATNOSTI A POSTOUPENÍ

Vydlužitel je oprávněn splatit zápůjčku nebo její část předčasně bez sankce.

Bylo-li ujednáno plnění ve splátkách a vydlužitel neuhradí některou splátku řádně a včas, je věřitel oprávněn požadovat zaplacení celé zbývajících pohledávky (ztráta výhody splátek), pokud toto právo uplatní nejpozději do splatnosti nejbližší následující splátky (§ 1931 OZ). Věřitel uplatní toto právo písemnou výzvou doručenou vydlužiteli; ve výzvě uvede výši zbývajících jistiny, přirostlých úroků a lhůtu k zaplacení.

Při podstatném porušení smlouvy vydlužitelem (§ 2002 OZ), zejména při opakovaném prodlení se splátkami nebo nepravdivosti prohlášení uvedených v čl. V, je věřitel oprávněn od smlouvy odstoupit; účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení vydlužiteli.

Věřitel je oprávněn postoupit svou pohledávku třetí osobě v souladu s § 1879 a násl. OZ. Je-li vydlužitel spotřebitelem, postoupení se řídí též ustanoveními na ochranu spotřebitele (zejména § 1810 a násl. OZ a zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je-li dle své povahy aplikovatelný); ujednání, která by byla v rozporu s § 1813 OZ (zneužívající ujednání), jsou neplatná. Věřitel je povinen postoupení bez zbytečného odkladu vydlužiteli písemně oznámit.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Případné spory budou řešeny přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, bude spor řešen věcně a místně příslušným soudem České republiky.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech; věřitel a vydlužitel obdrží po jednom stejnopisu.

Změny a doplnění smlouvy jsou platné pouze ve formě písemných, číslovaných a podepsaných dodatků.

Neplatnost jednotlivého ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány výhradně za účelem uzavření, plnění a případného vymáhání práv z tohoto smluvního vztahu. Správcem osobních údajů je každá ze smluvních stran v rozsahu údajů, které zpracovává o druhé straně. Každá ze stran má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou právními předpisy, zpravidla 10 let od jeho skončení.

Žádná ze smluvních stran neodpovídá za nesplnění nepeněžitých povinností způsobené vyšší mocí (vis maior), tj. událostí mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou (§ 2913 odst. 2 OZ). Vyšší moc se nevztahuje na povinnost zaplatit peněžitou částku. Strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně písemně informovat druhou stranu a po odpadnutí překážky neprodleně pokračovat v plnění.

IX. PODPISY

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

(vlastnoruční podpis)

(vlastnoruční podpis)

VĚŘITEL

VYDLUŽITEL

Smlouva nabývá platnosti podpisem věřitele a vydlužitele. Je-li podepisována elektronicky, platí přiměřeně nařízení EU č. 910/2014

(eIDAS)
ID: SH-2026-91BD6C73

PŘÍLOHA Č. 1

POTVRZENÍ O PŘEDÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

Nedílná součást smlouvy o zápůjčce — vyplní se při fyzickém předání peněz

A IDENTIFIKACE

Věřitel: Robert Fiala

Vydlužitel: Simona Červenková

Smlouva o zápůjčce ID: SH-2026-91BD6C73

B PŘEDANÁ ČÁSTKA

Částka: 150 000 Kč

Slovy: sto padesát tisíc

Datum předání: _____

Místo předání: _____

C PROHLÁŠENÍ

Věřitel potvrzuje, že ke dni a v místě uvedeném výše předal vydlužiteli uvedenou částku v hotovosti.

Vydlužitel potvrzuje, že uvedenou částku v hotovosti převzal a počítáním ověřil její správnost.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tímto okamžikem došlo k předání peněžních prostředků ve smyslu čl. II smlouvy o zápůjčce.

Datum a podpis

Datum a podpis

VĚŘITEL

VYDLUŽITEL

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – PRŮVODNÍ POKYNY**PRŮVODNÍ POKYNY K PODPISU A ARCHIVACI**

Tento dokument obsahuje doporučený postup pro správné podepsání, ověření a archivaci vaší smlouvy.

1. PŘÍPRAVA PŘED PODPISEM

- Pečlivě přečtěte celý text smlouvy včetně příloh.
- Ověřte správnost všech údajů: jména, adresy, částky, data.
- Přílohy (předávací protokol apod.) připravte k podpisu současně se smlouvou.
- Zajistěte, aby obě strany měly dostatek času na prostudování dokumentu.

2. PODPIS

- Smlouvu podepisujte v minimálně dvou vyhotoveních – po jednom pro každou stranu.
- Podpis umísťte na vyhrazené podpisové řádky na konci smlouvy.
- Použijte trvanlivý inkoust (kuličkové pero).
- U vícestránkových smluv doporučujeme parafovat každou stranu.
- Datum a místo podpisu vyplňte v den skutečného podpisu.

3. ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ (VOLITELNÉ)

- U smluv s vyšší hodnotou (nad 50 000 Kč) zvažte ověření podpisů na Czech POINTu nebo u notáře.
- Ověření zvyšuje důkazní hodnotu dokumentu. Cena: přibližně 30 Kč za podpis na Czech POINTu.

4. ARCHIVACE

- Originál uchovejte po celou dobu platnosti smlouvy a nejméně 3 roky po jejím skončení (§ 629 OZ).
- Poříděte si digitální zálohu (scan nebo fotografie).

5. ELEKTRONICKÝ PODPIS

- Smlouvu lze podepsat elektronicky dle nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS) a zák. č. 297/2016 Sb.
- Kvalifikovaný elektronický podpis (QES) má účinky vlastnoručního podpisu; je plně uznáván soudy i orgány EU.
- Zaručený elektronický podpis (AES) je platný, avšak jeho důkazní síla v případě sporu je nižší než u QES.
- Poskytovatelé: Signi.cz, iSmlouva.cz, DocuSign, Adobe Sign – ověřte soulad s eIDAS.
- Smlouvy vyžadující notářsky ověřený podpis (nemovitosti, katastrální vklad) je elektronicky možné uzavřít pouze s QES.

6. ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO SMLOUVU O ZÁPŮJČCE

- U hotovostního předání sepište potvrzení (stvrzenku) – vzor je přílohou.
- U úročené zápůjčky se splátkami uchovávejte všechny doklady o úhradách.
- U částek přesahujících 270 000 Kč nesmí být platba provedena v hotovosti (zák. č. 254/2004 Sb.); použijte bezhotovostní převod.
- Pokud je sjednán ručitel, musí samostatně podepsat prohlášení (čl. VI + 3. podpisový blok).
- Zápůjčka NENÍ určena pro podnikatelské poskytování úvěrů (režim § 257/2016 Sb.).

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – KONTROLNÍ SEZNAM**KONTROLNÍ SEZNAM PŘED PODPISEM**

Před podpisem smlouvy ověřte každý z níže uvedených bodů:

Jména a příjmení všech smluvních stran jsou správně uvedena
Adresy trvalého bydliště / sídla jsou aktuální
Data narození / IČO jsou bez překlepů
Předmět smlouvy je jasně a jednoznačně vymezen
Finanční podmínky (cena, nájem, mzda) odpovídají dohodě stran
Datum účinnosti smlouvy je správné
Doba trvání a výpovědní podmínky odpovídají dohodě
Platební podmínky jsou jasné a úplné
Práva a povinnosti obou stran jsou vyvážená
Smluvní pokuty jsou přiměřené a nepřekračují zákonné limity
Způsob řešení sporů je uveden
Smlouva neobsahuje nevyplněná pole
Počet vyhotovení odpovídá počtu smluvních stran
Veškeré přílohy jsou přiloženy a kompletní

SPECIFICKY PRO SMLOUVU O ZÁPŮJČCE:

Výše zápůjčky odpovídá skutečně předávané částce
Slovní vyjádření částky („slovy“) je shodné s číslem
Úroková sazba a způsob splácení úroku jsou jednoznačné
U úročené zápůjčky je přiložen splátkový kalendář
U hotovostního předání je připravena stvrzenka (příloha č. 1)
U částek přesahujících 270 000 Kč nesmí být platba provedena v hotovosti; použijte bezhotovostní převod (zákon č. 254/2004 Sb.)
Pokud je sjednán ručitel, je uveden v čl. VI a podepisuje samostatný blok
Datum splatnosti a první splátky odpovídá dohodě
Sankce za prodlení (% za den + minimum) jsou přiměřené
Pravidla zesplatnění (§ 1931 OZ) a předčasného splacení jsou jednoznačná
Zápůjčka NENÍ poskytována podnikatelsky (jinak režim § 257/2016 Sb.)